超出既有义务的履行

Exceeding Consideration | 额外承诺由什么支持？

你同意用30英镑翻译一则通知。委托人后来要求再翻译一页，并承诺多付10英镑。新增的一页不在原约定中，因此，这项额外工作可以为额外付款承诺提供 consideration（对价）。

现在改变事实：委托人只要求你完成原先约定的工作，却承诺多付10英镑。问题就复杂了：新承诺究竟得到什么法律上认可的交换？本指南面向没有法律基础的英语专业学生，讨论英格兰与威尔士合同法。

1 先找出原来已经负有的义务

Consideration 是普通合同中支持承诺的、法律认可的交换。它可以是服务承诺、实际行为或不行使某项权利，不一定是钱，也不必与收到的承诺具有相等经济价值。

Existing duty（既有义务）是某人已经依法必须做的事。分析额外付款之前，先问：义务来自哪里？向谁承担？具体要求做到什么程度？

义务来源	首先提出的问题
Public or legal duty 公共义务或法律义务	法律已经要求这个人或机关提供什么？
Contract with the promisor 与额外付款承诺者订立的合同	依据原合同，已经向这位当事人承诺做什么？
Contract with a third party 与第三人订立的合同	原义务是否向另一人承担？可能适用不同规则。

2 超出义务的承诺，可以提供新对价

仅履行公共义务，通常不能为“就该义务另行付款”的承诺提供对价。对于同一合同当事人之间的加价承诺，传统出发点也相似：只做原本就应做的事，不提供新的对价。

但如果承诺承担原义务以外的工作，就可能提供新的对价。比较的是法律上的义务范围：原来必须做什么？现在新增了什么？单纯觉得任务更辛苦，并不能代替这一分析。

3 如何理解课程标题？

Exceeding Consideration 是课程标题。更清楚的表达是 going beyond an existing duty，即“超出既有义务”。不是要求对价变得更昂贵，而是判断新约定是否得到法律上充分的支持。

既有义务规则有例外与限定。现代判例也在某些加价承诺中认可 practical benefit（实际利益）。因此，不能把传统规则写成“履行任何既有义务都绝不可能提供对价”。

罢工期间的警察保护

Glasbrook Brothers Ltd v Glamorgan County Council [1925] AC 270
上议院 | 公共义务与额外服务

4 发生了什么？

矿工罢工期间，一家煤矿公司要求警察驻守矿区。警方认为机动警力足以提供保护，但公司仍坚持要求驻守队伍。双方约定付款，随后安排了70名警察驻守。公司后来拒绝支付费用。

5 谁赢了？为什么？

公共机关一方胜诉。上议院以3比2驳回公司的上诉。警方在合理、善意判断下，认为驻守队伍超出了履行公共保护义务所必需的服务。该额外服务因此能够支持付款约定。

6 不是“超过某个人数就能收费”

70人不是法律门槛。关键是服务是否超出既有义务。如果驻守本来就是履行公共义务所必需的服务，按本案的推理，警方不能就此收费。少数意见认为该保护是必要的，因此主张允许公司上诉。

这是说明公共义务边界的历史案件，并非今天警察收费制度的完整介绍。需要记住的问题是：有关服务本来就依法应当提供，还是确实属于额外服务？

7 把“原义务”与“额外请求”分开

问题	为什么重要？
机关依法必须提供什么？	先确定义务范围，再看付款承诺。
请求者还想得到什么？	请求者喜欢某种安排，不等于它必然超出义务。
为什么这项服务属于额外服务？	须指出法律义务，并说明有关事实如何支持判断。

课堂虚构例子：假设一项规则要求大学办公室免费出具一份证明。办公室另外提供可选择的翻译服务，该规则并不要求翻译，双方为此约定费用。翻译与单纯出具证明，是不同的服务。

实际应用时，仍要检查办公室真正承担的义务，以及它是否有权收费。把服务命名为“特殊”或“额外”，本身不能使它脱离既有法律义务。

8 一个有用的答题句式

“这项额外服务可以支持付款承诺，因为它不属于原有义务。”接着说明：原义务的范围是什么，新增的承诺又是什么。只写结论，不解释比较过程，仍然不够。

船员与危险航程

Hartley v Ponsonby (1857) 7 E & B 872
与 Stilk v Myrick (1809) 2 Camp 317 比较

9 Hartley：原合同没有要求承担该风险

船到Port Philip后，原有36名船员中的17人拒绝工作并被监禁。剩下19人中，只有四五名是合格水手。船长承诺另付Hartley 40英镑，请他协助把船驶往Bombay。他完成了工作，却未收到承诺的额外报酬。

Hartley胜诉。法院维持了有利于他的裁决。以如此少的人手继续航行会危及生命，原约定并未要求他承担这项工作。因此，新承担的工作提供了对价。陪审团还认定船长自愿订约，并未受到胁迫。

重点不是船员“更辛苦”，而是在这些条件下，他原本不负有继续该航程的义务。不能用某个固定的缺员比例自动判断结果。

10 Stilk：履行仍在原义务范围内

在Stilk v Myrick中，11名船员里有两人擅自离开。船长承诺，如果剩下的船员把船驶回伦敦，就把离船者的工资分给他们。对于额外付款请求，船长胜诉：船员可以取得原工资，但不能取得承诺的加薪。

按该案所报告的推理，剩下的船员原本就有义务应对航程中的紧急情况，并把船驶回。因此，这项承诺没有为额外报酬提供新的对价。

案件	义务范围的比较
Stilk v Myrick	有关履行仍属于原合同要求的工作。
Hartley v Ponsonby	在危险条件下继续航行，不是原义务要求的工作。

11 现代限定：实际利益也可能相关

Williams v Roffey Bros [1991] 1 QB 1：承包商承诺向木工多付款，让他完成已有工作。木工就争议中的付款权利胜诉，承包商上诉失败。承包商获得的实际利益可以支持付款承诺，即使木工没有新增工作。

这一原则涉及工作、商品或服务的加价承诺：原履行能否完成出现疑问，新承诺使付款方取得实际利益或避免不利后果，且不存在经济胁迫或欺诈。并非所有加价承诺都因此可强制执行。

区分两条路径：一是履行超出既有义务；二是既有履行带来符合要求的实际利益。本课重点介绍第一条。

怎样分析一道题？

12 按四个步骤推进

1. 确定义务范围：原来必须做什么，向谁承担义务？
2. 找出新约定：对方承诺增加什么付款或其他利益？
3. 比较履行内容：新承担的工作是否超出原义务？具体怎样超出？
4. 检查其他要求：是否有相关的实际利益论证、不当压力或形式要求？有对价，不等于其他法律问题也都已解决。

13 核心英文词汇

术语	本指南中的意思
Existing duty	法律或合同已经要求履行的义务。
Scope	义务的范围与边界。
Exceed	超出义务要求的内容。
Garrison / colliery	驻守队伍 / 煤矿。
Desert / able seaman	未经许可离开服役 / 一种合格水手类别。
Coercion / economic duress	强迫或胁迫 / 法律上相关的不当经济压力。
Enforceable	可以通过法律程序获得支持或执行的。

14 检查理解

1. Consideration一定是钱吗？
2. 为什么新增的一页翻译可能支持额外费用？
3. 警察服务只要被称为“额外”，就可以收费吗？
4. Glasbrook与Hartley中分别是谁赢了？
5. 两个船员案件的差别，只在于缺少的人数吗？
6. 可执行的加价承诺，一定需要新增工作吗？

参考答案：1. 不一定。2. 它超出原来约定的工作范围。3. 不可以，须检查既有义务与收费依据。4. Glasbrook中公共机关一方胜诉；Hartley取得额外付款请求的胜诉结果。5. 不是，须比较义务范围，包括Hartley中的生命危险。6. 不一定，符合要求的实际利益也可能相关，但须满足适用规则。

法律资料：Glasbrook上议院判决；Hartley原始报告转载；Stilk判决摘录；Williams v Roffey上诉法院判决。

根据所提供的Exceeding Consideration课程材料改编，依原始报告校正案件名称与船员资料，并补充公共义务及现代限定。虚构例子为学习而简化；本指南讨论英格兰与威尔士法，不应直接套用中国法。